

0000975-07.2016.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... condenação por roubo e está preso por tráfico. Falou que "Tranqueira" mora na vila.

A vítima do roubo, na fase extrajudicial (fls. 52), relatou que no dia 24.01.16, por volta das 19:30 horas, quando caminhava pela Rua Miragaia, altura do número 596, no Bairro Pauliceia, foi abordada por dois homens que desembarcaram de um veículo Fiat/Uno. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

0000975-07.2016.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000975-07.2016.8.26.0537

2016/001371

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Daniel Santos da Luz

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS ETC.

DANIEL SANTOS DA LUZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 180, "caput", do Código Penal, porque no dia 23 de julho de 2016, por volta das 07:30 horas, na Rua Vereador Rubens de Oliveira, altura do n.º 247, Bairro Piraporinha, adquiriu e recebeu, em proveito próprio ou alheio, um celular da marca Samsung, modelo Galaxy Young 2, que sabia ser produto de crime.

Foi concedida liberdade ao acusado, mediante o pagamento de fiança, arbitrada pela autoridade policial em R\$ 400,00 (fls. 84 e 104).

O M.P manifestou serem incabíveis os benefícios da suspensão condicional do processo (fls. 113) e não propôs os benefícios do art. 28-A do CPP (fls. 124/125). Recebida a denúncia em 12.05.21 (fls. 128), acusado apresentou resposta à acusação (fls. 163/164). Na instrução criminal foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, ocorrendo desistência quanto à faltante, sendo o réu interrogado.

Após a fase do art. 402 do CPP, a Dr.ª Promotora de Justiça requereu a condenação, por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, considerando-se os antecedentes na fixação da pena e regime.

O Defensor requereu a absolvição por atipicidade (ausência de dolo) ou em caso de eventual condenação diante da primariedade a conversão em restritiva de direitos. É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 53), o réu negou a prática do crime, alegando que tinha um celular e o trocou pelo aparelho apreendido, por este possuir o aplicativo de mensagens WhatsApp. Falou que efetuou a troca com um homem conhecido por "Tranqueira" e que pagou a este o valor de R\$ 30,00 para fechar o negócio. Disse que não sabia que o celular era produto de roubo, "mas imaginava que poderia ser." (sic).

Em juízo, negou ter praticado o crime, alegando que trocou seu celular com "Tranqueira", porque tinha mais memória que o seu e deu uma quantia em dinheiro. Não recebeu nenhum documento e nem pesquisou para saber se era roubado. No dia que saiu da delegacia procurou "Tranqueira" e este restituiu o dinheiro. Tem condenação por roubo e está preso por tráfico. Falou que "Tranqueira" mora na vila.

A vítima do roubo, na fase extrajudicial (fls. 52), relatou que no dia 24.01.16, por volta das 19:30 horas, quando caminhava pela Rua Miragaia, altura do número 596, no Bairro Pauliceia, foi abordada por dois homens que desembarcaram de um veículo Fiat/Uno. Narrou que os homens fizeram menção de portar arma de fogo, anunciaram o roubo, dizendo "Perdeu!" e subtraíram seu aparelho de telefone celular. Em seguida, embarcaram no veículo e empreenderam fuga. Falou que registrou o roubo no 5.º D.P de São Bernardo do Campo (B.O n.º 133/16). Declarou que, posteriormente, naquele dia em que prestava depoimento (23.07.16), policiais estiveram na residência dela para informar que o telefone celular havia sido recuperado. Reconheceu o telefone celular apreendido (fls. 80) como sendo de sua propriedade. Não reconheceu o réu como um dos autores do roubo do celular.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 47 e 49), informaram que avistaram um grupo de pessoas na via pública, em atitude suspeita, e resolveram abordá-las. Narraram que abordaram o réu e em revista pessoal, localizaram no bolso dele um aparelho de telefone celular Samsung, modelo Galaxy Young2. Falaram que realizaram pesquisas pelo número de IMEI do aparelho, quando constataram que era produto de roubo, conforme B.O 133/2016 do 5.º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, ocorrido em 24.01.16. Disseram que o réu falou que trocou o celular com um amigo, conhecido pela alcunha de "Tranqueira" e que não sabia que era roubado.

Luiz Américo (policial), em juízo, narrou que abordaram um grupo de pessoas suspeitas, dentre eles o réu, em poder do qual havia um celular que, pesquisado o IMEI, constava como produto de roubo. O réu alegou que trocou o aparelho com "Mutreta" e não sabia que era produto de crime. Não se recorda do réu ter apresentado documentos do celular, nem dados de "Mutreta".

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Fernando. O réu disse que comprou o celular e que desconhecia que era roubado. Informou que o réu não tinha documentos do celular.

"PROVA- Crime contra o patrimônio- Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus probante - Ocorrência:

Em tema de delito patrimonial, a apreensão da res em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que a justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório" (Apelação n.º 1.294.053/7- 13.ª Câmara - j. 02.07.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, nov/02, p. 23/24).

O acusado nada alegou contra as pessoas arroladas na denúncia, pelo que não teriam motivos para incriminá-lo indevidamente e, ainda, as testemunhas são comuns. Além disso, o fato da testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente

legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, nov/02, p. 24).

O aparelho celular é produto de roubo, conforme prova o B.O. (fls. 59/60), declarações da vítima e foi apreendido em poder do acusado.

Considerando que a prova produzida é no sentido de que a "res" (celular) era produto de roubo e foi apreendido em poder do acusado, que embora tenha alegado que trocou o aparelho, não apresentou nenhuma prova, sequer indicou a qualificação de quem teria vendido, isso demonstra que sabia da procedência ilícita da mesma, pelo que inviável a absolvição por atipicidade.

Tratando-se a receptação de crime contra o patrimônio e sendo a "res" apreendida em poder do réu, ocorre a inversão do ônus da prova, incumbindo-lhe provar que a detinha lícitamente, o que não fez pelo que é caso de condenação.

Assim, diante da prova produzida impõe-se a condenação do acusado, que segundo consta dos autos é primário (fls. 200/204), possui duas condenações posteriores ao crime (fls. 200 - proc. 400-94.2015 - trânsito em 02.04.18; fls. 201/202 - proc. 802-46.2017 - trânsito em 05.09.19), que não podem ser consideradas para quaisquer fins, e dois processos em andamento (fls. 201 - proc. 1528-54.2016; fls. 203 - proc. 1500857-44.2022), que não podem ser considerados como antecedentes, em face do princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido:

"Na colocação da pena-base não pode o Magistrado considerar, para situá-la acima do mínimo legal, circunstâncias posteriores ao fato em causa ou com ele contemporâneas, tais como, por exemplo, outras condenações impostas ao acusado em diferentes processos que tenham tido o desate após o crime ventilado no feito (JUTACRIM 45/221). No mesmo sentido, TACRSP: JTACRIM 29/356, 30/414" (Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Atlas, 8.ª ed. Atualizada, 2013, p. 334). Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base para o acusado em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto por ser primário e o dia-multa à razão mínima em face de sua situação econômica.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO e, em consequência, CONDENO DANIEL SANTOS DA LUZ à pena de 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, com início no regime aberto e 10 (DEZ) dias-multa, à razão mínima, à razão mínima, por se achar incurso no art. 180, "caput", do Código Penal.

Considerando a redação do art. 44, §2º, do Código Penal, que a pena privativa de liberdade é igual há um ano a substituo por restritiva de direitos consistente em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, a qual é a mais adequada para reprimir o crime, não sendo caso de aplicar multa, porque incompatível com a situação financeira do acusado e em virtude das circunstâncias demonstrarem que não é suficiente. A pena restritiva de direitos terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (art. 55 do Código Penal).

A substituição é cabível, pois o acusado não é reincidente em virtude da prática do mesmo crime (art. 44, §3.º, do Código Penal) e a medida é recomendável, uma vez que o presente crime não envolve violência ou grave ameaça à pessoa. Ademais, sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade por outro crime o juiz da execução decidirá sobre a conversão (art. 44, §5.º, do Código Penal).

O acusado poderá recorrer em liberdade, uma vez que é primário e que após a substituição legal foram cominadas apenas penas de multa e restritiva de direitos. Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; art. 3.º, inc. II, da Lei n.º 1060/50; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Deixo de fixar o valor mínimo de reparação dos danos para a vítima (art. 387, inc. IV, do CPP com a redação da lei n.º 11.719/08), porque o prejuízo decorreu do roubo e não deste crime e o celular roubado foi recuperado (fls. 82).

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.
Diadema, 20 de junho de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA